P U T U S A N

Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**TAKESHIE JHOESENIRO alias TEJE Bin JHON DENMARK;**
Tempat lahir	:	Pemandang (Rohul);
Umur/tanggal lahir	:	24 tahun / 20 September 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lubuk Ngarai RT 006 RW 003 Desa Pemandang Kecc.Rokan IV Koto Kab.Rohul Proinsi Riau (sesuai KTP) / Jl Pahlawan Kerja Gg Cemara Kel.Maharatu Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 703/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 703/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAKESHIE JHOESENIRO alias TEJE Bin JHON DENMARK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair **melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, **Denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX.

Dirampas untuk Negara.

Sedangkan

3. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat **dengan berat bersihnya 3,85 gram ,**
4. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW,
5. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih,

Sudah ditentukan statusnya didalam penuntutan dalam perkara saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi (terdakwa Displit).

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :_____

Bahwa ia terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa , dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kosnya Jl Pahlawan Kerja Gg Cemara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa menerima telepon melalui whatshapp dari saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi (tersangka Displit) dengan mengatakan : “Bang, mau ambil 15 (lima belas) butir “, lalu dijawab oleh terdakwa “ Ok.Put, jam 19.00 Wib , jumpa ditempat biasa (di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru) “ lalu dijawab oleh saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi “ Oke”. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan mengenderai 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX milik terdakwa dan bertemu dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi yang datang dengan mengenderai 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dan langsung berpisah . Kemudian sekitar pukul 19.15 Wib, ketika terdakwa sampai di rumah kosnya Jl Pahlawan Kerja Gg Cemara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru , terdakwa menerima telepone dari seorang perempuan (under cover buy)yang tidak dikenal meminta pil ekstasi sebanyak 5 butir dan mengajak bertemu di Jl Kertama Pekanbaru dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengannya lalu terdakwa menyerahkan 5(lima) butir pil ekstasy dan perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima telepone watshapp dari Erwin Saputra (belum tertangkap) untuk berjumpa di Jl Pahlawan Kerja ,dan sekira pukul 20.30 Wib , terdakwa berjumpa dengan Erwin Saputra , lalu terdakwa memulangkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepadanya berikut uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni hasil penjualan 5(lima) butir pil ekstasy dan Erwin Saputra langsung meninggalkan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Kamis tanggal 22 Februari 2024 Erwin saputra menghubungi terdakwa dengan mengabarkan bahwa saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditangkap polisi .Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kos yang terletak di Jl Karya I Kel.Maharatu Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru , terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan kepada terdakwa ditanya apakah terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi yang telah ditangkap dalam perkara narkotika jenis pil ekstasi ? lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dan mengakui bahwa terdakwa telah menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi.

Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1) 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959
2) 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX.

Sedangkan dari saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW
3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.

1. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0490 / NNF /2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU ,** menyimpulkan bahwa :

   Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto 3,59 gram diberi nomor barang bukti 0767 / 2024 / NNF , yang disita dari tersangka Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dengan kesimpulan setelah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan seara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0767 / 2024 / NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .

2. Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Nomor : 119/BB /II /10267 /2024 tanggal 22 Februari tahun 2024** selaku **Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim** ,telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

   1. 1(satu) bungkus kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat kotor 9,73 gram , berat pembungkusnya 0,35 gram , berat kotak rokok 5,53 gram **dan berat bersihnya 3,85 gram**

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

   a) 14(empat belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat bersihnya 3,85 gram , untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau

   b) 1(satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat bersih nya 0,26 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan

   c) 1(satu) bungkus bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,35 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

   d) 1(satu) bungkus kotak rokok merk On Bold adalah sebagai tempat penyimpanan barang buti dengan berat bersihnya 5,53 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1)jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap , telah terlebih dahulu ditangkap saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi (tersangka Displit) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam Area SPBU Jln Soekarno Hatta Kel.Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan pada saat saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditangkap oleh saksi Junaidi Anas bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditemukan barang bukti darinya berupa 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat .Menurut saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi bahwa 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat tersebut diperolehnya dari terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru .Selanjutnya saksi Junaidi Anas bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib ,ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kos di Jl Karya I Kel.Maharatu Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru , terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan kepada terdakwa ditanya apakah terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi yang telah ditangkap dalam perkara narkotika jenis pil ekstasi ? lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dan mengakui bahwa terdakwa telah menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi .

Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959
2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX.

Sedangkan dari saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW
3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.

1. Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0490 / NNF /2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU ,** menyimpulkan bahwa :

   Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto 3,59 gram diberi nomor barang bukti 0767 / 2024 / NNF , yang disita dari tersangka Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan seara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0767 / 2024 / NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .
2. Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Nomor : 119/BB /II /10267 /2024 tanggal 22 Februari tahun 2024** selaku **Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim** ,telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
   1. 1(satu) bungkus kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

coklat dengan berat kotor 9,73 gram , berat pembungkusnya 0,35 gram , berat kotak rokok 5,53 gram **dan berat bersihnya 3,85 gram**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a) 14(empat belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat bersihnya 3,85 gram , untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau

b) 1(satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat bersih nya 0,26 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan

c) 1(satu) bungkus bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,35 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

d) 1(satu) bungkus kotak rokok merk On Bold adalah sebagai tempat penyimpanan barang buti dengan berat bersihnya 5,53 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan ,menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Perbuatan terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junaidi Anas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Subdit II Direktorat reserse narkoba Kepolisian Daerah Riau yang telah melakukan penangkapan bersama team terhadap terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark;
   - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depan rumah kos yang terletak di Jl Karya I Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Ekstasi akan tetapi ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu Simpati dengan nomor 082267756959.
  2. 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi 4326 UX.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah terlebih dulu ditangkap temannya yang bernama saksi Dendy Pramana Putra als Putra bin Dedy Suhelmy (terdakwa Displit) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib didalam Area SPBU Jl Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- Bahwa saksi Dendy Pramana Putra als Putra bin Dedy Suhelmy ini ditangkap karena telah menerima 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa menurut terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark, adapun maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi Dendy Pramana Putra als Putra bin Dedy Suhelmy adalah untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa menurut saksi, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dari Erwin Saputra (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir Jl Delima Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- Bahwa menurut saksi ketika saksi Dendy Pramana Putra als Putra bin Dedy Suhelmy ditangkap darinya ditemukan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW
3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.

- Bahwa menurut saksi, dari pengakuan terdakwa bahwa 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat tersebut didapat dari Erwin Saputra (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual lagi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa adapun cara / sisitim kerja terkait peredaran Narkotika jenis pil ekstasy dengan Erwin Saputra adalah terdakwa menghubungi Erwin Saputra dengan Handphone melalui panggilan Whatsapp kemudian mereka bertemu lalu Erwin Saputra menyeranghkan langsung pil ekstasy tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan saksi Dendy Pramana Putra als Putra bin Dedy Suhelmy memiliki 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat adalah untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa adapun sisitim pembayaran narkotika jenis shabu tersebut adalah apabila sudah laku terjual barulah uangnya disetor kepada Erwin Saputra;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti seluruhnya yang ditemukan pada terdakwa dan saksi Dendy Pramana Putra als Putra bin Dedy Suhelmy, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Dendy Pramana Putra als Putra bin Dedy Suhelmy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Takeshie Jhoeseniro alias Teje Bin Jhon Denmark sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan , tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan lain yaitu terdakwa ada menyerahkan pil ekstasy kepadanya dengan maksud untuk dijual;
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah kos yang terletak di Jln. Karya I Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa sewaktu Polisi menangkap terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang juga turut ditangkap Polisi, namun sebelum terdakwa tersebut ditangkap, Polisi telah lebih dahulu menangkap saksi karena memperoleh 1 (satu) buah kotak Rokok Merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat dari terdakwa;
- Bahwa adapun sebabnya mengapa terdakwa ditangkap adalah karena terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi;
- Bahwa adapun sebabnya mengapa saksi ditangkap karena memiliki barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat yang saksi peroleh dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah :
  1.1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu Simpati dengan nomor 082267756959.
  2.1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi 4326 UX.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah kos yang terletak di dalam Areal SPBU Jln Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
  2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau nomor polisi BM 3801 AAW
  3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat dari terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;

- Bahwa adapun sistim kerja antara saksi dengan terdakwa adalah saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan menggunakan aplikasi whatsapp lalu bertemu dan selanjutnya terdakwa menyerahkan pil ekstasy kepada saksi;
- Bahwa adapun sisitim pembayaran terkait peredaran Narkotika jenis pil ekstasy adalah apabila barang narkotika jenis pil ekstasi telah laku terjual, barulah saksi setor kepada Erwin Saputra (bos) selaku pemilik barang;
- Bahwa menurut saksi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat yang disita anggota Kepolisian dari saksi adalah dari Sdr ERWIN SAPUTRA (belum tertangkap) yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib,di pinggir Jl. Delima Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan - Pekanbaru;
- Bahwa menurut saksi adapun bentuk dan keadaan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sewaktu saksi meperoleh dari terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikkannya;
- Bahwa menurut saksi adapun maksud dan tujuan terdakwa ada menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat tersebut adalah untuk terdakwa jual atau edarkan kepada calon pembeli ,yang mana terdakwa kerja dengan Sdr ERWIN SAPUTRA;
- Bahwa menurut saksi ,saksi sudah 15 (lima belas) kali memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari terdakwa untuk saksi jual;
- Bahwa menurut saksi , sebelum saksi ditangkap , pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, ketika saksi sedang berada di rumahnya, saksi di chat Via Whatapp oleh seorang yang tidak saksi kenal dengan mengatakan kepada saksi “ bg, ini aku kawan nya ara” lalu saksi jawab “ ara mana ?” dijawabnya “ara LC Club” lalu saksi jawab “ oh iya kenapa tuh ?” dijawabnya “ mau pesan inex, 10 (sepuluh) butir bisa ?” saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawab " bisa" dijawabnya " berapa per butir nya bang?" saksi jawab " Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) nett kak" dijawabnya " aku jemput dimana bang nantik "saksi jawab " di SPBU Jalan Soekarno hatta yang dekat jalan karyawan" dijawabnya " iya lah";

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi menguhubungi terdakwa dengan mengatakan " bang mau ambil 15 butir " dijawab oleh terdakwa " jam 19.000 wib jemput ditempat biasa " lalu dijawab oleh saksi " oke ". Kemudian sekitar pukul 18.50 Wib saksi menuju tempat biasa transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan Soekarno Hatta dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau nomor polisi BM 3801 AAW sedangkan terdakwa menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi 4326 UX dan setiba di tempat transaksi tersebut saksi melihat terdakwa di pinggir jalan lalu saksi mendekati terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo Pinguin warna Coklat. Setelah itu saksi dan terdakwa berpisah. Selanjutnya saksi menghubungi seorang pembeli tadi untuk menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
  2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau nomor polisi BM 3801 AAW
  3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.

  Saksi mengenalinya yakni barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian pada saat saksi ditangkap .

  Kemudian diperlihatkan lagi barang bukti berupa :
  1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu Simpati dengan nomor 082267756959;
  2. 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi 4326 UX ;

  Saksi mengenalinya yakni barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAKESHIE JHOESENIRO alias TEJE Bin JHON DENMARK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah kos yang terletak di Jln. Karya I Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah kotak Rokok Merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi Dendy Pamana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy (terdakwa Displit) dan sebabnya Dendy Pamana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah:
  1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu Simpati dengan nomor 082267756959
  2. 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi 4326 UX
- Bahwa semula terdakwa tidak tahu kapan saksi Dendy Pamana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy ditangkap namun setelah diberitahukan Polisi bahwa saksi Dendy Pamana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan rumah kos yang terletak di Jln. Karya I Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat saksi saksi Dendy Pamana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah :
  1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
  2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru , terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy;
- Bahwa adapun cara atau sistem kerja sewaktu terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy yakni dengan menghubungi terdakwa dari panggilan WA dan selanjutnya kami bertemu dan terdakwa menyerahkan langsung pil ekstasi tersebut kepadanya;
- Bahwa terkait sisitim pembayaran Narkotika jenis pil ekstasi ini yakni saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy tidak ada memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy karena ia langsung yang berhubungan dengan ERWIN SAPUTRA (Belum tertangkap) untuk pembayarannya;
- Bahwa adapun bentuk dan keadaan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sewaktu terdakwa menyerahkan kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy yakni berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikkannya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ada menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat tersebut adalah untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada calon pembeli yang mana terdakwa kerja dengan Sdr ERWIN SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat tersebut dari ERWIN SAPUTRA yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21.30 Wib, bertempat di pinggir Jl. Delima Kel. Sidomulyo Kec. Tampan – Pekanbaru;

- Bahwa adapun sisitim pembayaran terkait narkotika jenis pil ekstasi tersebut yakni setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi dari ERWIN SAPUTRA, selanjutnya apabila pil ekstasi tersebut sudah ada yang laku terjual kemudian terdakwa menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada ERWIN SAPUTRA dengan pembayaran cash dan bertemu langsung dengannya;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat tersebut kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menjual pil ekstasi tersebut sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Pahlawan - Pekanbaru, dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah Terdakwa berikan kepada ERWIN SAPUTRA sekaligus Terdakwa memulangkan kembali 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat kepada ERWIN SAPUTRA tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh barang diduga narkotika jenis pil ekstasi dari ERWIN SAPUTRA yakni :
  - Untuk perolehan yang pertama yakni pada akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. SM. Amin - Pekanbaru, sebanyak 20 (dua puluh) butir pil narkotika jenis pil ekstasi dan sudah laku terjual;
  - Untuk perolehan yang kedua yakni pada pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kerja - Pekanbaru, sebanyak 15 (lima belas) butir pil narkotika jenis pil ekstasi dan sudah laku terjual;
  - Untuk perolehan yang ketiga yakni pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Tuanku Tambusai - Pekanbaru, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil narkotika jenis pil ekstasi dan sudah laku terjual.
  - Untuk perolehan yang keempat yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di pinggir Jl. Delima Kel. Sidomulyo Kec. Tampan - Pekanbaru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr ERWIN SAPUTRA dari pergaulan sehari-hari semenjak bulan Oktober 2023 yang lalu dan tidak ada hubungan persaudaraan dengannya, sedangkan hubungan pekerjaan yakni terdakwa memperoleh narkotika jenis pil ekstasi darinya untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa adapun sistem kerja terdakwa dengan ERWIN SAPUTRA yakni harga pil ekstasi tersebut untuk 1 (satu) butirnya yakni Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk disetor kepadanya dan terdakwa tidak ada mendapat gaji darinya, sedangkan harga jual kembali narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk 1 (satu) butirnya terdakwa jual dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapat selisih sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk perbutirnya;
- Bahwa saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy sudah 3 (tiga) kali memperoleh barang diduga narkotika jenis pil ekstasi dari terdakwa yakni :
  1. Untuk perolehan yang pertama yakni pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kerja Gg. Cemara Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebanyak 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
  2. Untuk perolehan yang kedua yakni pada pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Kertama - Pekanbaru, sebanyak 5 (lima) butir pil narkotika jenis pil ekstasi;
  3. Untuk perolehan yang ketiga yakni yakni pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru.
- Bahwa dari pekerjaan terdakwa dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy terkait 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat tersebut, terdakwa tidak ada mendapat upah karena ERWIN SAPUTRA yang mengarahkan Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy kepada terdakwa dan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy yang langsung berhubungan dengan ERWIN SAPUTRA tersebut untuk hasil penjualannya, namun apabila pil ekstasi tersebut langsung terdakwa yang menjualkan, maka terdakwa mendapat keuntungan dari tiap butirnya yakni sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun Ciri-ciri ERWIN SAPUTRA tersebut adalah: Tinggi badan: 160 cm, Berat badan: 50 kg, Kulit: Sawo matang, Hidung: Mancung, Muka: Lonjong, Rambut: Pendek, hitam, lurus, Mata: Hitam, sedang, Umur: ± 21 th, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tidak tahu, Alamat: Tidak tahu;
- Bahwa adapun kronologis sewaktu terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut :
  - Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kos yang terdakwa tempati yang terletak di Jl. Pahlawan Kerja Gg. Cemara Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdakwa mendapat telepon wa dari saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY dengan mengatakan: “Bang, mau ambil 15 (lima belas) butir.” Lalu terdakwa jawab: “Ok Put, jam 19.00 Wib, jumpa di tempat biasa (di pinggir Jl. Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru)” Dijawab oleh saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY: “Oke.”
  - Sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa sampai di pinggir Jl. Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor Polisi BM 4326 UX milik terdakwa dan selanjutnya saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepadanya 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat. Setelah itu berpisah.
  - Sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa sampai di rumah kos terdakwa yang terletak di Jl. Pahlawan Kerja Gg. Cemara Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan terdakwa mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan meminta pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan mengajak jumpa di Jl. Kertama - Pekanbaru. Sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa berjumpa dengan seorang perempuan tersebut dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi dan ia memberikan uang penjualan sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa tidak ada menaikkan harga pil ekstasi tersebut (harga modal). Kemudian terdakwa mendapat telepon wa dari ERWIN SAPUTRA (belum tertangkap) dan mengajak berjumpa di Jl. Pahlawan Kerja - Pekanbaru. Sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berjumpa dengan ERWIN SAPUTRA dan kemudian terdakwa menyerahkan/memulangkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut kepada ERWIN SAPUTRA berikut uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil penjualan 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut. Kemudian ERWIN SAPUTRA pergi meninggalkan terdakwa dan ia tidak ada memberikan terdakwa upah. Sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dihubungi ERWIN SAPUTRA dan ianya memberi kabar kepada terdakwa bahwa saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY ditangkap Polisi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah kos yang terletak di Jln. Karya I Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan selanjutnya mengamankan terdakwa . Kemudian salah seorang dari laki-laki tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Kemudian Polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa , apakah kenal dengan Sdr PUTRA (DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY) yang telah ditangkap dalam perkara narkotika jenis pil ekstasi ? terdakwa jawab: “Ya, kenal Pak.” Kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY. Pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti lain milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu Simpati dengan nomor 082267756959 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi BM 4326 UX. Kemudian terdakwa mengakui kepada Polisi tersebut bahwa benar terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY yakni pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru, yang terdakwa peroleh sebelumnya dari ERWIN SAPUTRA yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di pinggir Jl. Delima Kel. Sidomulyo Kec. Tampan - Pekanbaru. Kemudian Polisi melakukan pengejaran terhadap ERWIN SAPUTRA, namun tidak diketahui dimana keberadaannya.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
  - 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW
  - 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.

  Terdakwa masih dapat mengenalinya yakni disita dari saksi DENDY PRAMANA PUTRA Als PUTRA Bin DEDY SUHELMY pada saat ia ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu Simpati dengan nomor 082267756959;
  2. 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi 4326 UX ;

  Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian dari terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0490 / NNF /2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU ,** menyimpulkan bahwa :

   Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 14 (empat belas) butir tablet warna coklat dengan berat netto 3,59 gram diberi nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti 0767 / 2024 / NNF , yang disita dari tersangka Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan seara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0767 / 2024 / NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Nomor : 119/BB /II /10267 /2024 tanggal 22 Februari tahun 2024** selaku **Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim** ,telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
   1. 1(satu) bungkus kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat kotor 9,73 gram , berat pembungkusnya 0,35 gram , berat kotak rokok 5,53 gram **dan berat bersihnya 3,85 gram**

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
   a) 14(empat belas) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat bersihnya 3,85 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
   b) 1(satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dengan berat bersih nya 0,26 gram , untuk bukti persidangan di pengadilan
   c) 1(satu) bungkus bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,35 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
   d) 1(satu) bungkus kotak rokok merk On Bold adalah sebagai tempat penyimpanan barang buti dengan berat bersihnya 5,53 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959.
2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat **dengan berat bersihnya 3,85 gram ,**
4. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW,
5. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kosnya Jl Pahlawan Kerja Gg Cemara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa menerima telepon melalui whatshapp dari saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi (tersangka Displit) dengan mengatakan : “Bang, mau ambil 15 (lima belas) butir “, lalu dijawab oleh terdakwa “ Ok.Put, jam 19.00 Wib, jumpa ditempat biasa (di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru) “ lalu dijawab oleh saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi “ Oke”. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan mengenderai 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX milik terdakwa dan bertemu dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi yang datang dengan mengenderai 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dan langsung berpisah . Kemudian sekitar pukul 19.15 Wib, ketika terdakwa sampai di rumah kosnya Jl Pahlawan Kerja Gg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cemara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru , terdakwa menerima telepone dari seorang perempuan (under cover buy) yang tidak dikenal meminta pil ekstasi sebanyak 5 butir dan mengajak bertemu di Jl Kertama Pekanbaru dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengannya lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasy dan perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima telepone watshapp dari Erwin Saputra (belum tertangkap) untuk berjumpa di Jl Pahlawan Kerja, dan sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berjumpa dengan Erwin Saputra, lalu terdakwa memulangkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepadanya berikut uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni hasil penjualan 5(lima) butir pil ekstasy dan Erwin Saputra langsung meninggalkan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Kamis tanggal 22 Februari 2024 Erwin saputra menghubungi terdakwa dengan mengabarkan bahwa saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditangkap polisi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kos yang terletak di Jl Karya I Kel.Maharatu Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan kepada terdakwa ditanya apakah terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi yang telah ditangkap dalam perkara narkotika jenis pil ekstasi ? lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dan mengakui bahwa terdakwa telah menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi.
- Bahwa adapun cara atau sistem kerja sewaktu terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy yakni dengan menghubungi terdakwa dari panggilan WA dan selanjutnya kami bertemu dan terdakwa menyerahkan langsung pil ekstasi tersebut kepadanya;
- Bahwa terkait sisitim pembayaran Narkotika jenis pil ekstasi ini yakni saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy tidak ada memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy karena ia langsung yang berhubungan dengan ERWIN SAPUTRA (Belum tertangkap) untuk pembayarannya;

- Bahwa adapun bentuk dan keadaan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sewaktu terdakwa menyerahkan kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy yakni berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikkannya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ada menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat tersebut adalah untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada calon pembeli yang mana terdakwa kerja dengan Sdr ERWIN SAPUTRA;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  1) 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959
  2) 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX.
- Bahwa sedangkan dari saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat
  2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW
  3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1)jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **TAKESHIE JHOESENIRO alias TEJE Bin JHON DENMARK** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **TAKESHIE JHOESENIRO alias TEJE Bin JHON DENMARK** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **TAKESHIE JHOESENIRO alias TEJE Bin JHON DENMARK** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kosnya Jl Pahlawan Kerja Gg Cemara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, terdakwa menerima telepon melalui whatshapp dari saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi (tersangka Displit) dengan mengatakan : "Bang, mau ambil 15 (lima belas) butir ", lalu dijawab oleh terdakwa " Ok.Put, jam 19.00 Wib, jumpa ditempat biasa (di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru) " lalu dijawab oleh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi " Oke". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai di pinggir Jl Soekarno Hatta dekat gapura perumahan Sidomulyo Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan mengenderai 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX milik terdakwa dan bertemu dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi yang datang dengan mengenderai 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat dan langsung berpisah . Kemudian sekitar pukul 19.15 Wib, ketika terdakwa sampai di rumah kosnya Jl Pahlawan Kerja Gg Cemara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru , terdakwa menerima telepone dari seorang perempuan (under cover buy) yang tidak dikenal meminta pil ekstasi sebanyak 5 butir dan mengajak bertemu di Jl Kertama Pekanbaru dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengannya lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasy dan perempuan tersebut memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima telepone watshapp dari Erwin Saputra (belum tertangkap) untuk berjumpa di Jl Pahlawan Kerja, dan sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berjumpa dengan Erwin Saputra, lalu terdakwa memulangkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepadanya berikut uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni hasil penjualan 5(lima) butir pil ekstasy dan Erwin Saputra langsung meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 Wib Kamis tanggal 22 Februari 2024 Erwin saputra menghubungi terdakwa dengan mengabarkan bahwa saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditangkap polisi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kos yang terletak di Jl Karya I Kel.Maharatu Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Junaidi Anas bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan kepada terdakwa ditanya apakah terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi yang telah ditangkap dalam perkara narkotika jenis pil ekstasi ? lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dan mengakui bahwa terdakwa telah menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi.

Menimbang, bahwa adapun cara atau sistem kerja sewaktu terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat kepada saksi saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy yakni dengan menghubungi terdakwa dari panggilan WA dan selanjutnya kami bertemu dan terdakwa menyerahkan langsung pil ekstasi tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait sisitim pembayaran Narkotika jenis pil ekstasi ini yakni saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy tidak ada memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy karena ia langsung yang berhubungan dengan ERWIN SAPUTRA (Belum tertangkap) untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa adapun bentuk dan keadaan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sewaktu terdakwa menyerahkan kepada saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmy yakni berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikkannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ada menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk ON Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Pinguin warna coklat tersebut adalah untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada calon pembeli yang mana terdakwa kerja dengan Sdr ERWIN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1) 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959
2) 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX.

Menimbang, bahwa sedangkan dari saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi ditemukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW
3. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi dan Erwin Saputra (Belum tertangkap) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan barkotika, maka barang bukti tersebut ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX., oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempermudahnya dalam melakukan kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk Negara;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat **dengan berat bersihnya 3,85 gram,** 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW dan 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini dan terhadap bukti tersebut sudah ditentukan statusnya didalam penuntutan dalam perkara saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi (terdakwa Displit).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAKESHIE JHOESENIRO alias TEJE Bin JHON DENMARK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah berikut kartu simpati dengan nomor 0822667756959.

Dimusnahkan.

2. 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 4326 UX.

Dirampas untuk Negara.

Sedangkan

3. 1(satu) buah kotak rokok merk On Bold yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasy berlogo Pinguin warna coklat **dengan berat bersihnya 3,85 gram ,**
4. 1(satu) unit Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan nomor polisi BM 3801 AAW,
5. 1(satu) unit Handphone merek Iphone XR warna putih,

Sudah ditentukan statusnya didalam penuntutan dalam perkara saksi Dendy Pramana Putra Als Putra Bin Dedy Suhelmi (terdakwa Displit).

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.,** dan **Jimmy Maruli, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rita Octavera, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

2. **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)